

2019 ACTES DU GOUVERNEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

28 mai Arrêté n° 0217/MEF/DGTC/DEMO portant création d'une agence de Banque des dépôts du Trésor public à Bonon. 719

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

3 juin Arrêté n° 0384/SEPMBPE prorogeant le délai de validité des exonérations accordées par arrêté n° 503/MPMB/CAB du 2 juillet 2015 portant agrément du programme de construction de 182 logements à caractère économique et social de la société SCI LES ROSIERS. 720

3 juin Arrêté n° 0385/SEPMBPE prorogeant le délai de validité des exonérations accordées par l'arrêté n° 504/MPMB/CAB du 2 juillet 2015 portant agrément du programme de construction de 954 logements à caractère économique et social de la société SCI LES ROSIERS. 720

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et annonces. 721

PARTIE OFFICIELLE

ACTES PRESIDENTIELS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE n° 2019 - 389 du 8 mai 2019 modifiant l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, ratifiée par la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant budget de l'Etat pour l'année 2019 ;

Vu l'ordonnance n° 2013-662 du 23 juin 2013 relative à la concurrence, telle que ratifiée par la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013 ;

Vu l'avis n° 001/2019/CC/CONS du 28 mars 2019 relatif à la modification des dispositions de l'article 3 et du titre II de l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, telle que ratifiée par la loi n° 2013-877 du 23 décembre 2013 ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Article 1. — La Commission de la Concurrence et de la Lutte contre la Vie chère est dénommée « Commission de la Concurrence » dans l'intitulé du titre II et dans tout le dispositif de l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 susvisée.

Article 2. — L'article 3 de l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — Le Gouvernement peut réglementer les prix des biens et services de première nécessité ou de grande consommation, après avis de la Commission de la Concurrence prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 susvisée, en cas de hausses excessives de prix découlant d'une situation exceptionnelle de crise ou d'une situation de fonctionnement manifestement anormale du marché d'un bien ou d'un service.

Le Gouvernement peut également, sur la base des propositions issues des concertations entre l'Etat et les acteurs économiques concernés, et après avis de la Commission de la Concurrence, procéder par décret pris en Conseil des ministres, à la fixation, au plafonnement, à l'homologation des marges des prix de biens et services dans les cas suivants :

— la stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de grande consommation, en cas de perturbation sensible du marché ;

— la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes en vue de la préservation du pouvoir d'achat du consommateur.

Les mesures prises en application de l'alinéa 2 ci-dessus sont valables pour une période ne pouvant excéder six mois et ne sont pas renouvelables.

Le non-respect des dispositions du présent article constitue une infraction qualifiée de pratique de prix illicite.

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 8 mai 2019.

Alassane OUATTARA.

ORDONNANCE n° 2019 - 390 du 8 mai 2019 portant légalisation du régime fiscal et douanier prévu par le contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l'exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au gros entretien renouvellement du Registre national des Personnes physiques en Côte d'Ivoire conclu le 8 avril 2019 avec la société SEMLEX Côte d'Ivoire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019, notamment en son article 12 ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Article 1. — Sont légalisées les dispositions fiscales et douanières prévues par le contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l'exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au gros entretien renouvellement du Registre national des Personnes physiques en Côte d'Ivoire, conclu entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la société SEMLEX Côte d'Ivoire.

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 8 mai 2019.

Alassane OUATTARA.

ORDONNANCE n° 2019 - 391 du 8 mai 2019 portant exonération de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements nécessaires à la réception du signal de la télévision numérique terrestre.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution ;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu le Code des Douanes ;

Vu la loi de finances n° 2018-984 du 28 décembre 2018 portant Budget de l'Etat pour l'année 2019 ;

Vu l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Article 1. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douanes, les décodeurs et les antennes nécessaires à la réception du signal de la télévision numérique terrestre diffusée à partir de la Côte d'Ivoire.

Art. 2. — Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées à compter de la date de signature de la présente ordonnance jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 8 mai 2019.

Alassane OUATTARA.

DECRET n° 2019 - 191 du 6 mars 2019 portant nomination du commandant de la Gendarmerie territoriale, du commandant de la Gendarmerie mobile et du commandant des Unités spécialisées de la Gendarmerie nationale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de la Défense,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces armées nationales ;

Vu la loi n° 2016-414 du 15 juin 2016 portant organisation de la Défense et des Forces armées de Côte d'Ivoire ;

Vu la loi n° 2016-1109 du 8 décembre 2016 portant Code de la Fonction militaire ;

Vu le décret n° 96-573 du 31 juillet 1996 déterminant les règles applicables aux positions des militaires de carrière des Forces armées nationales ;

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018 ;

Vu le décret n° 2018-648 du 1^{er} août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article 1. — Sont nommés :

— commandant de la Gendarmerie territoriale : colonel YEO Ousmane ;

— commandant de la Gendarmerie mobile : colonel M'BAHIA Alexandre ;

— commandant des Unités spécialisées : colonel BASSANTE Badara Aly.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 6 mars 2019.

Alassane OUATTARA.

DECRET n° 2019 - 192 du 6 mars 2019 portant nomination du commandant et du commandant en second des Forces spéciales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de la Défense,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces armées nationales ;

Vu la loi n° 2016-414 du 15 juin 2016 portant organisation de la Défense et des Forces armées de Côte d'Ivoire ;

Vu la loi n° 2016-1109 du 8 décembre 2016 portant Code de la Fonction militaire ;

Vu le décret n° 96-573 du 31 juillet 1996 déterminant les règles applicables aux positions des militaires de carrière des Forces armées nationales ;

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018 ;

Vu le décret n° 2018-648 du 1^{er} août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article 1. — Sont nommés :

— commandant des Forces spéciales : le colonel TIBE Bi Lopoua Toussaint ;

— commandant en second des Forces spéciales : le chef de Bataillon SEKONGO Kitchafolwori.

Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 6 mars 2019.

Alassane OUATTARA.

DECRET n° 2019 - 193 du 6 mars 2019 portant nomination de sous-chefs d'Etat-major des armées.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de la Défense,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces armées nationales ;

Vu la loi n° 2016-414 du 15 juin 2016 portant organisation de la Défense et des Forces armées de Côte d'Ivoire ;

Vu la loi n° 2016-1109 du 8 décembre 2016 portant Code de la Fonction militaire ;

Vu le décret n° 96-573 du 31 juillet 1996 déterminant les règles applicables aux positions des militaires de carrière des Forces armées nationales ;

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2018-914 du 10 décembre 2018 ;

Vu le décret n° 2018-648 du 1^{er} août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;